GRI STANDARDS

GRI 406: Não Discriminação 2016

406

DATA DE VIGÊNCIA: 01 DE JULHO DE 2018

NORMA TEMÁTICA

GRI 406: Não Discriminação 2016

Norma Temática

Data de vigência
Esta Norma entrará em vigor para relatórios ou outros materiais publicados a partir de 01 de julho de 2018

Responsabilidade
Esta Norma é uma publicação do Global Sustainability Standards Board (GSSB). Comentários sobre as Normas GRI poderão ser enviados para gssbsecretariat@globalreporting.org para apreciação pelo GSSB.

Devido Processo
Este documento é de interesse público e foi desenvolvido em conformidade com os requisitos do Protocolo de Devido Processo do GSSB. Foi desenvolvido fazendo uso da competência multi-stakeholder e considerando instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente, bem como as amplas expectativas das organizações no que se refere a responsabilidades sociais, ambientais e econômicas.

Responsabilidade legal
O presente documento tem por objetivo promover o relato de sustentabilidade e foi desenvolvido pelo Global Sustainability Standards Board (GSSB) por meio de um processo consultivo singular que envolveu diversos stakeholders, entre os quais representantes de organizações e usuários de informações de relatórios de todo o mundo. Embora o Conselho Diretor da GRI e o GSSB incentivem o uso das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e suas Interpretações por todas as organizações, a elaboração e publicação de relatórios total ou parcialmente baseados nas Normas GRI e suas Interpretações são de total responsabilidade de quem os produz. Nem o Conselho Diretor da GRI, nem o GSSB, nem a Fundação Global Reporting Initiative (GRI) podem assumir a responsabilidade por quaisquer consequências ou danos que resultem, direta ou indiretamente, do uso das Normas GRI e suas Interpretações na elaboração de relatórios ou do uso de relatórios baseados nas Normas GRI e suas Interpretações.

Aviso de direitos autorais e marca registrada
Os direitos autorais deste documento pertencem à Fundação Global Reporting Initiative (GRI). Sua reprodução e distribuição para fins informativos e/ou utilização na elaboração de um relatório de sustentabilidade são permitidas sem prévia autorização por parte da GRI. Entretanto, nem este documento, nem qualquer parte dele poderão ser reproduzidos, arquivados, traduzidos ou transferidos, em qualquer forma ou mídia (eletrônica, mecânica, fotocopiada, gravada, etc.), para qualquer outro fim sem autorização prévia da GRI.

Global Reporting Initiative, GRI e seu logotipo, GSSB e seu logotipo e Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e seu logotipo são marcas registradas da Fundação Global Reporting Initiative.

© 2023 GRI. All rights reserved.

Sumário

Introdução **4**

1. Conteúdos para gestão de temas **7**

2. Conteúdos temáticos **8**

Conteúdo 406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas **8**

Glossário **9**

Bibliografia **11**

Introdução

A Norma GRI 406: Não Discriminação 2016 possui conteúdos para que as organizações relatem informações sobre seus impactos relacionados a discriminação, e sobre como elas gerenciam esses impactos.

A Norma está estruturada da seguinte forma:

- A Seção 1 contém um requisito que fornece informações sobre como a organização gerencia seus impactos relacionados a discriminação.
- A Seção 2 possui um conteúdo que fornece informações sobre os impactos da organização relacionados a discriminação.
- O Glossário contém termos definidos com um significado específico quando usados nas Normas GRI. Os termos estão sublinhados no texto das Normas GRI, com links para suas definições.
- A Bibliografia contém os instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente que foram usados no desenvolvimento desta Norma.

O restante da Introdução apresenta informações gerais sobre o tema, uma visão geral do sistema das Normas GRI e outras informações sobre como usar esta Norma.

Informações gerais sobre o tema

Esta Norma aborda o tema não discriminação.

Para fins desta Norma, discriminação é definida como o ato e resultado de tratar pessoas de forma desigual, impondo encargos desiguais ou negando-lhes benefícios, em vez de tratar cada pessoa de maneira justa com base no mérito individual. A discriminação pode também incluir assédio. Este é definido como uma série de comentários ou ações indesejados, ou que devem ser razoavelmente conhecidos como indesejáveis para a pessoa a quem eles são dirigidos.

Espera-se que uma organização evite discriminar qualquer pessoa por qualquer motivo, inclusive evitando a discriminação dos trabalhadores no local de trabalho. Também se espera que a organização evite discriminar os clientes no que diz respeito ao fornecimento de produtos e serviços, assim como quaisquer outros stakeholders, incluindo fornecedores ou parceiros de negócios.

Esses conceitos são abordados em importantes convenções e publicações da Organização Internacional do Trabalho, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas (ONU): consulte a Bibliografia.

Uma série de convenções internacionais e declarações abordam a discriminação de grupos específicos de pessoas ou por motivos específicos. Exemplos incluem as convenções da Organização das Nações Unidas "Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)" e "Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial".

Sistema das Normas GRI

Esta Norma é parte das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI). As Normas GRI permitem que uma organização relate informações sobre os seus impactos mais significativos na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos nos direitos humanos, e sobre como a organização gerencia esses impactos.

As Normas GRI são estruturadas como um sistema de normas inter-relacionadas, organizadas em três séries: Normas Universais da GRI, Normas Setoriais da GRI e Normas Temáticas da GRI (consulte a Figura 1 desta Norma).

Normas Universais: GRI 1, GRI 2 e GRI 3

A Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* especifica os requisitos que a organização deve cumprir para relatar em conformidade com as Normas GRI. A organização inicia o uso das Normas GRI consultando a Norma *GRI 1*.

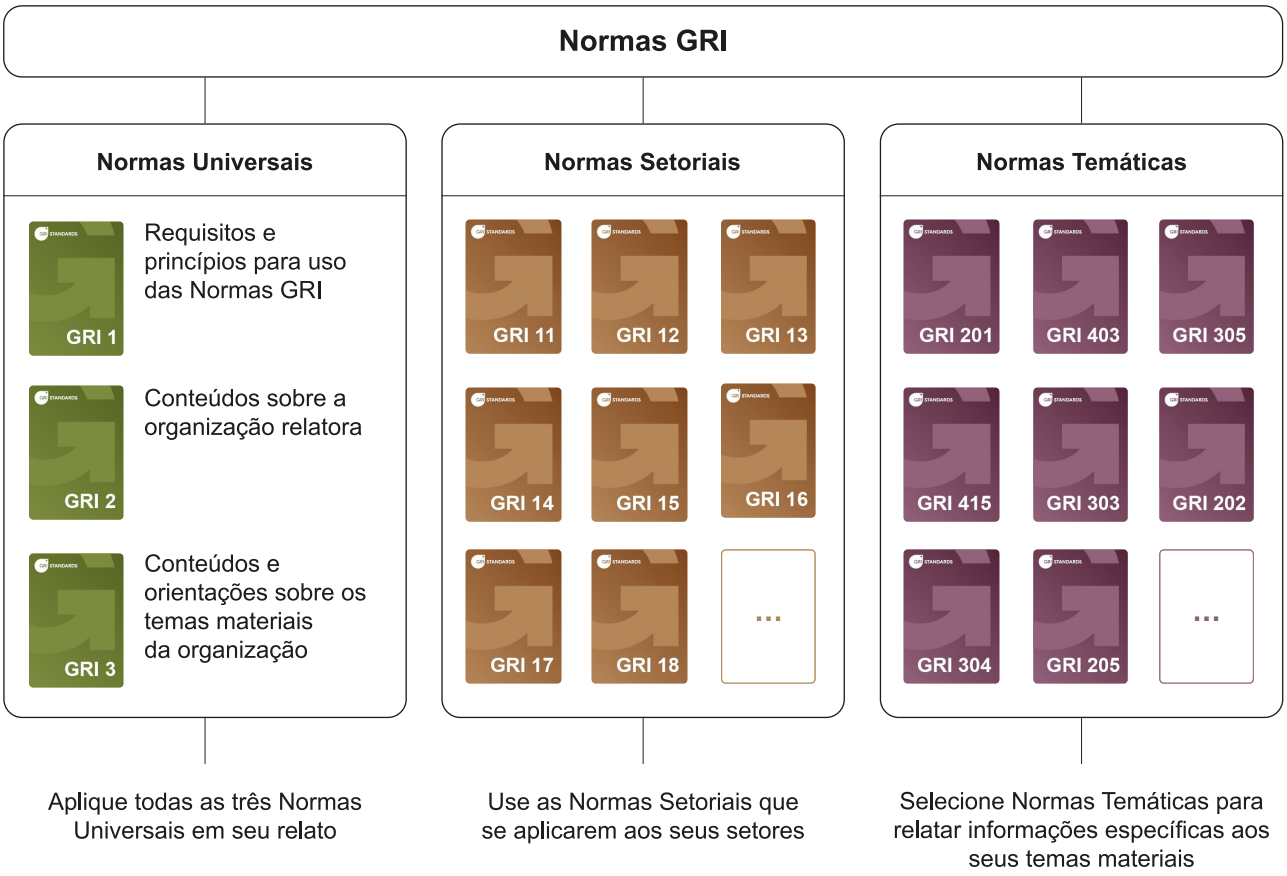
A Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* possui conteúdos que a organização usa para fornecer informações sobre suas práticas de relato e outros detalhes da organização, tais como suas atividades, sua governança e suas políticas.

A Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* fornece orientações sobre como definir temas materiais. Ela também possui conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seu processo de definição de temas materiais, sua lista de temas materiais e como ela gerencia cada tema.

Normas Setoriais
As Normas Setoriais fornecem informações para as organizações sobre seus prováveis temas materiais. A organização usa as Normas Setoriais que se aplicam a seus setores ao definir seus temas materiais e ao definir o que relatar para cada tema material.

Normas Temáticas
As Normas Temáticas possuem conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seus impactos em relação a temas em particular. A organização usa as Normas Temáticas de acordo com a lista de temas materiais que definiu usando a Norma *GRI 3*.

Figura 1. Normas GRI: Normas Universais, Setoriais e Temáticas



Uso desta Norma

Qualquer organização poderá usar esta Norma - independentemente de porte, tipo, setor, localização geográfica ou experiência com relato - para relatar informações sobre seus impactos relacionados a discriminação.

É necessário que a organização que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI relate os conteúdos abaixo se ela tiver definido que não discriminação é um tema material:

- Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* (consulte o item 1.1 desta Norma);
- Quaisquer conteúdos desta Norma Temática que sejam relevantes para os impactos da organização relacionados a discriminação (Conteúdo 406-1).

Consulte os Requisitos 4 e 5 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*.

Motivos para omissão são permitidos para esses conteúdos.

Se a organização não puder cumprir com um conteúdo ou um requisito em um conteúdo (ex.: porque a informação necessária é confidencial ou sujeita a proibições legais), então é necessário que a organização especifique o conteúdo ou o requisito que não pode cumprir e apresente um motivo para omissão com uma explicação no sumário de conteúdo da GRI. Consulte o Requisito 6 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre motivos para omissão.

Se a organização não puder relatar as informações necessárias sobre um item especificado em um conteúdo

porque o item (ex.: comitê, política, prática ou processo) não existe, ela poderá cumprir o requisito relatando que este é o caso. A organização poderá explicar os motivos de não possuir esse item ou descrever possíveis planos para criá-lo. O conteúdo não exige que a organização implemente o item (ex.: criar uma política), mas é necessário relatar que o item não existe.

Se a organização pretende publicar um relatório de sustentabilidade avulso, ela não precisa repetir as informações que já relatou publicamente em outro lugar, como páginas da Internet ou em seu relatório anual. Nesse caso, a organização poderá relatar um conteúdo necessário fornecendo uma referência no sumário de conteúdo da GRI de onde esta informação poderá ser encontrada (ex.: inserindo um link para a página da Internet ou citando a página no relatório anual onde a informação tenha sido publicada).

Requisitos, orientações e termos definidos
O seguinte se aplica ao longo desta Norma:

Requisitos são apresentados em **negrito** e indicados pela palavra "deverá". A organização deve cumprir requisitos para relatar em conformidade com as Normas GRI.

Os requisitos podem estar acompanhados por orientações.

Orientações incluem informações gerais, explicações e exemplos para ajudar as organizações a entender melhor os requisitos. Não é exigido que a organização cumpra as orientações.

As Normas poderão também incluir recomendações. Esses são casos em que uma ação específica é incentivada, mas não exigida.

As expressões “recomenda-se que” ou “é recomendada(o) a” indicam uma recomendação e as palavras "pode(m)" ou “poderá(ão)” indicam uma possibilidade ou opção.

Os termos definidos estão sublinhados no texto das Normas GRI, com links para suas definições no Glossário. É necessário que a organização aplique as definições do Glossário.

1. Conteúdos para gestão de temas

É necessário que a organização que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI relate como gerencia seus temas materiais.

É necessário que a organização que tenha definido que não discriminação é um tema material relate como gerencia o tema usando o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* (consulte o item 1.1 desta seção).

Esta seção visa, portanto, complementar – e não substituir – o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3*.

REQUISITOS

1.1 A organização relatora deverá relatar como gerencia não discriminação usando o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021*.

2. Conteúdos temáticos

Conteúdo 406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Número total de casos de discriminação ocorridos durante o período de relato.

b. Situação atual dos casos e as providências tomadas com referência ao seguinte:

i. A organização analisou o caso;
ii. Planos de reparação estão sendo implementados;
iii. Planos de reparação foram implementados e seus resultados analisados por meio de processos rotineiros de análise da gestão interna;
iv. O caso não está mais sujeito a medidas corretivas.

Requisitos para compilação

2.1 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 406-1, a organização relatora deverá incluir casos de discriminação com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, conforme definidos pela OIT, ou outras formas relevantes de discriminação envolvendo stakeholders internos e/ou externos em todas as atividades da organização no período de relato.

ORIENTAÇÕES

Orientações para o Conteúdo 406-1
No contexto deste conteúdo, um "caso" refere-se a uma ação judicial ou reclamação registrada na organização ou em autoridades competentes mediante um processo formal ou uma ocorrência de não conformidade identificada pela organização por meio de procedimentos estabelecidos. Esses procedimentos estabelecidos para a identificação de ocorrências de não conformidade poderão incluir auditorias de sistema de gestão, programas formais de monitoramento ou mecanismos de queixas.

Um caso de discriminação não estará mais sujeito a medidas corretivas se já tiver sido resolvido, encerrado ou não exigir nenhuma outra ação por parte da organização. Por exemplo, um caso para o qual não é obrigatório adotar nenhuma ação adicional poderá ser uma ação ou queixa retirada ou cujas circunstâncias subjacentes já não mais existam.

Informações gerais
De acordo com os instrumentos da OIT, a discriminação pode ocorrer por motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional e origem social. A discriminação também pode ocorrer com base em fatores como idade, deficiência, status de migrante, HIV e AIDS, gênero, orientação sexual, predisposição genética e estilos de vida, entre outros.[1]

A presença e implementação efetiva de políticas para evitar a discriminação são uma expectativa básica de conduta socialmente responsável.

1 Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Relatório I (B) sobre Igualdade no trabalho: Um desafio continuo, Relatório Global no quadro do seguimento da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho*, 2011.

Glossário

Este glossário inclui definições de termos usados nesta Norma. É necessário que a organização aplique essas definições ao usar as Normas GRI.

As definições inclusas neste glossário podem conter termos que estejam, por sua vez, definidos no *Glossário das Normas GRI*. Todos os termos definidos estão sublinhados. Quando um termo não estiver definido neste glossário ou no *Glossário das Normas GRI*, definições normalmente usadas e entendidas serão aplicáveis.

desenvolvimento sustentável / sustentabilidade
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades

Fonte: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, *Nosso Futuro Comum*, 1987

Obs.: Os termos “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” são usados alternadamente nas Normas GRI.

direitos humanos
direitos inerentes a todos os seres humanos, os quais incluem, no mínimo, os direitos previstos na *Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas* e os princípios referentes aos direitos fundamentais estabelecidos na *Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho*

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas “Proteger, Respeitar e Remediar”,* 2011; modificado

Obs.: Consulte Orientações para o item 2-23-b-i da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre "direitos humanos".

discriminação
ato e resultado de tratar pessoas de forma desigual, impondo encargos desiguais ou negando-lhes benefícios, em vez de tratar cada pessoa de maneira justa com base no mérito individual

Obs.: A discriminação pode também incluir assédio, definido como uma série de comentários ou ações indesejados, ou que se sabe que devem ser razoavelmente conhecidas como indesejáveis para a pessoa a quem eles são dirigidos.

impacto
efeito que uma organização causa ou poderia causar na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos, que, por sua vez, pode indicar sua contribuição (positiva ou negativa) para o desenvolvimento sustentável

Obs. 1: Os impactos poderão ser reais ou potenciais, negativos ou positivos, de curto ou longo prazo, intencionais ou não, e reversíveis ou irreversíveis.

Obs. 2: Consulte a seção 2.1 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "impacto".

mecanismo de queixas
processo de rotina pelo qual podem ser feitas queixas e pode-se obter reparação

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas “Proteger, Respeitar e Remediar”,* 2011; modificado

Obs.: Consulte Orientações para o Conteúdo 2-25 na Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre "mecanismo de queixas".

queixa

percepção de uma injustiça que evoca o senso de direito de uma pessoa ou grupo de pessoas, que pode estar baseado em leis, contratos, promessas explícitas ou implícitas, práticas tradicionais ou noções gerais de justiça das comunidades afetadas

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011

reparar/reparação
significa desfazer ou reparar um impacto negativo ou providenciar reparação

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *A Responsabilidade Empresarial de Respeitar os Direitos Humanos: Um Guia Interpretativo*, 2012; modificado

Exemplos: desculpas, indenização financeira ou não-financeira, prevenção de danos por meio de ações cautelares ou garantias de não repetição, sanções (sejam penais ou administrativas, como multas), restituição, restauração, reabilitação

temas materiais
temas que representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos

Obs.: Consulte a seção 2.2 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* e a seção 1 da Norma *GRI 3: Temas Material 2021* para mais informações sobre "temas materiais".

Bibliografia

Esta seção lista os instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente que foram usados no desenvolvimento desta Norma.

Instrumentos reconhecidos:

1. Convenção nº 100 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), "Igualdade de Remuneração", 1951.
2. Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), "Discriminação em relação a Emprego e Profissão", 1958.
3. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais*, 2011.
4. Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), "Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)", 1979.
5. Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), "Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial", 1965.
6. Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), "Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos", 1966, e Protocolo relacionado.
7. Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU), "Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções", 1981.
8. Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU), "Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial", 1963.
9. Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU), "Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas", 1992.
10. Declaração da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), "Declaração sobre Raça e Preconceito Racial", 1978.
11. Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) e Pacto Global das Nações Unidas, "Princípios de Empoderamento das Mulheres", 2011.
12. Quarta Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Mulher, "Declaração de Beijing e Plataforma de Ação", 1995.

Agradecimentos

Beto Bezerril & Martha Villac (Harvest T. I. Ltda-ME) realizaram a tradução deste documento para o português, que foi revisada pelos seguintes especialistas:

- **Daniela Manole**, Fundadora e CEO da Bridge3 Governança & Sustentabilidade (Parceiro de Treinamento GRI), Brasil – Presidente do Comitê de Especialistas
- **Alex Vervuurt**, Sócio-Diretor da 3R Serviços, Brasil
- **Christina Brentano**, Sócia-Diretora da Editora Contadino, Brasil
- **Mariana Nunes da Silva de Carvalho Páscoa**, Engenheira do Ambiente da Transtejo-Soflusa, Portugal

Esta tradução foi patrocinada por:



A GRI gostaria de agradecer o Governo da Suécia por seu apoio financeiro para esta tradução para o português da atualização 2021 das Normas GRI.

Isenção de Responsabilidade

Esta tradução para o português da atualização 2021 das Normas GRI foi financiada pelo Governo da Suécia. Seu criador assume plena e total responsabilidade pelo conteúdo. O Governo da Suécia não necessariamente compartilha das visões e interpretações aqui apresentadas.

As Normas GRI para Relato de Sustentabilidade foram desenvolvidas e preparadas em inglês. A despeito do esforço realizado para assegurar a exatidão desta tradução, o texto em inglês prevalecerá em caso de dúvidas ou discrepâncias decorrentes da tradução. A versão mais recente das Normas GRI em inglês e suas atualizações estão publicadas no site da GRI (www.globalreporting.org).

Esta tradução para o português das Normas GRI foi produzida para auxiliar as organizações que utilizam o português na elaboração do seu relato e para ajudar os usuários de informações que falam o idioma português a obterem uma melhor compreensão das Normas GRI. A tradução visa atender a todos os falantes do português mas, quando houve a necessidade de escolher entre variantes regionais na transmissão de conceitos ou terminologia, os tradutores optaram por expressões comumente utilizadas no português do Brasil.

GRI
PO Box 10039,
1001 EA Amsterdã,
Países Baixos

www.globalreporting.org